ولا حصر لمقابله انتهى (ولو سمع) آية السجدة (من امام فلم يأتم به) اصلا (أو ائتم) به (في ركعة أخرى) غير التي تلى الآية فيها وسجد لها الامام (سجد) السامع سجودا (خارج الصلاة) لتحقق السبب وهو التلاوة الملزمة أو السماع من تلاوة صحيحة على اختلاف المشايخ في السبب وقوله (في الاظهر) متعلق بالمسئلة الاخيرة صونا لها عن الضياع وللصلاة عن الزائد وأشار في بعض النسخ الى أنها تسقط عنه بالاقتداء في غير ركعتها بناء على أنها صلاوية (وان ائتم السامع قبل سجود امامه لها سجدها معه) لوجود السبب وعدم المانع (فان اقتدى) السامع (به) أي بالامام (بعد سجودها) وكان اقتداؤه (في ركعتها صار) السامع (مدركا لها) أي للسجدة (حكما) بادراكه ركعتها فيصير مؤديا لها حكما (فلا يسجدها أصلا) باتفاق الروايات لانه لا يمكنه أن يسجدها في الصلاة لما فيه من مخالفة الامام ولا بعد فراغه منها لانها صلاوية (ولم تقض الصلاتية خارجها) لان لها مزية فلا تتأدى بناقص وعليه التوبة لاثمه بتعمد تركها كالجمعة لفوات الشرط اذا لم تفسد الصلاة لغير حيض ونفاس فاذا فسدت به فعليه السجدة خارجها لبقاء مجرد التلاوة فلم تكن صلاوية ولو أداها فيها ثم فسدت لا يعيد السجدة لان المفسد الجزء المقارن فيمنع البناء عليه والحائض تسقط عنها السجدة بالحيض كالصلاة وفي حكمها النفساء

مائة ثم شهد شاهدان أنه محصن ولم يكمل الجلد فالقياس في هذا الرجم وفي الاستحسان لا يرجم وبالقياس أخذ ومنها لو تزوج امرأة على غير مهر مسمى واعطاها رهنا بمهرها ثم طلقها قبل الدخول لها المتعة ولو هلك الرهن عندها يذهب بالمتعة في قول محمد استحسانا والقياس أن لا يذهب بها وهو قول أبي يوسف وللمرأة مطالبة الزوج بالمتعة ومنها لو وكل الحربي المستأمن مثله بخصومة في دار الاسلام ثم لحق الموكل بدار الحرب وبقي الوكيل في دار الاسلام بطلت الوكالة في القياس وفي الاستحسان لا وبالقياس نأخذ ومنها رجل له ابن من أمة غيره بالنكاح فاشترى الأب هذه الامة لابنه المعتوه القياس أن يقع الشراء للاب ولا يقع للمعتوه وفي الاستحسان يقع وبالقياس أخذ ومنها لو وقع رجل في بئر حفرت في طريق فتعلق بآخر وتعلق الآخر بآخر فوقعوا جميعا فماتوا فوجدوا في البئر بعضهم على بعض فان حافر البئر يضمن دية الاول ويضمن الاول دية الثاني ويضمن الثاني دية الثالث فيكون ذلك على عواقلهم فهذا هو القياس وبه نأخذ وفيها قول آخر هو الاستحسان وليس المقصود حصرها فيما ذكر قال فخر الاسلام هذا قسم عز وجوده اهـ وقد أنهيت الى اثنين وعشرين مسئلة فأما القسم الذي يرجح فيه الاستحسان على القياس فأكثر من أن يحصى اهـ من شرح المنار للعلامة زين ملخصا (قوله ولا حصر لمقابله) وهو تقديم الاستحسان على القياس والاستحسان من الادلة عندنا ومن نفاه لم يدر ما هو كما في التحرير (قوله وهو التلاوة الملزمة) خرج غير الملزمة كتلاوة النائم على أحد قولين صونا لها عن الضياع لو تركها (قوله وللصلاة عن الزائد) لو سجدها فيها وهو راجع لقوله سجد خارج الصلاة على سبيل النشر المرتب (قوله وأشار في بعض النسخ الخ) ظاهره أن الضمير للمصنف وفيه أن الاشارة تؤخذ من قوله في المتن في الاظهر والذي في كبيره وقال العتابي اشار في بعض النسخ الى أنها تسقط عنها بالاقتداء في غير ركعتها لان السماع بناء على التلاوة وقد وجدت في الصلاة فكانت السجدة صلاوية فلم تؤد خارجها اهـ ولعل ضمير أشار في كلام العتابي الى ما شرح عليه (قوله فيصير مؤديا لها حكما) فمن أدرك الامام في ركوع ثالثة الوتر فانه يكون مدركا للقنوت (قوله فلا يسجدها أصلا) أي مطلقا لا في الصلاة ولا خارجها وقد علل المؤلف للوجهين (قوله لان لها مزية) اي مزية الصلاة فلا تتأدى بالسجود خارجها لانه أنقص من السجود فيها (قوله لاثمه بتعمد تركها) لانها واجبة والواجب يأثم المكلف بتركه (قوله كالجمعة) أي كترك الجمعة فانه يأثم به ان كان تركها لاجل تفويته شرطا كأن أخرها حتى خرج وقتها أما اذا تركها متها ونا فانه يكفر كما سيأتي (قوله فاذا فسدت به) اي بغير الحيض والنفاس (قوله والحائض) محترز قوله بغير الحيض والنفاس *(تنبيه)* انما قال المصنف خارجها لانها تقضى داخلها بأن أخرها حتى طالت القراءة فانها تصير قضاء ولكنه يسجدها فيها أما اذا لم تطل القراءة فينوب عنها سجود الصلاة ولو من غير نية وقدمنا عن الدراية أنه يقضيها ما دام في حرمة الصلاة ولو بعد السلام ما لم يأت بمناف اهـ قال في الشرح وتعبيرنا بالصلاتية متابع للهداية والكنز وهو مستعمل عند الفقهاء كثيرا فهو خير من صواب نادر قال الكمال وصواب النسبة صلوية برد الالف واوا وحذف التاء واذا كانوا حذفوها في نسبة المذكر الى المؤنث كنسبة لرجل الى بصرة